



P U T U S A N

Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MANGGALA PUTRA PERKASA, berkedudukan di Jalan Kali Anyar I Nomor 15A, Jembatan Besi, Jakarta dan/atau Jalan Kali Anyar I Nomor 15, Tambora, Jakarta Barat dan/atau Jalan Kali Anyar I Nomor 15A, Jakarta Barat, diwakili oleh Wongwa Groho selaku Direktur PT Manggala Putra Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Juan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ferry Juan & Associates, beralamat di Jalan Gelong Baru Utara II Nomor 1-2, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

MOHINDAR H.B, bertempat tinggal di Taman Pasdenia B 305/27, RT 013, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juliane Sari Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Fusion Law, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok A Nomor 24, Jalan Ciputat Raya, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022; Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK Dan INDIKASI GEOGRAFIS,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

7. Menyatakan bahwa Merek Tergugat yaitu merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

9. Membatalkan merek LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

10. Membatalkan Merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

11. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membatalkan merek NAVYPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek NAVIPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA" di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVYPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai legal standing dan/atau kapasitas untuk menggugat;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *prematur exceptio dilatoris*;
3. Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluarsa);

Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVIPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
9. Membatalkan merek LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek NAVYPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



14. Membatalkan merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA" di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVIPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
21. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Desember 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 49 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-Merek/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Tergugat, PT Manggala Putra Perkasa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Desember 2022 Nomor 84/PDT.SUS-MEREK/2022.PN.NIAGA.PN.JKT.PST.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, arif lagi bijaksana, yang memimpin, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana justru berdasarkan bukti-bukti Tergugat T.6, T.13a, T14, T15 dan T16a tentang Sertifikat Milik Tergugat, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diperoleh fakta Tergugat mulai mengajukan pendaftaran merek-mereknya pada tanggal 17 Oktober 1996 yaitu POLOBYRALPHLAUREN di bawah Daftar IDM000387022 pada kelas 25, sehingga Penggugat lebih dahulu mendaftarkan mereknya, dan hal ini telah diperkuat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Penggugat dengan Tergugat untuk objek dalam perkara *a quo*, dimana ditetapkan/dinyatakan Penggugat adalah pemegang hak atas merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda bermain Polo di bawah Daftar Nomor 173934 sehingga pendaftaran merek-merek Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan yang beriktikad tidak baik;

Bahwa merek Tergugat memiliki persamaan dengan merek POLOBYRALPHLAUREN untuk barang yang sejenis milik Penggugat, baik dari segi bentuk kata POLOBYRALPHLAUREN, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek Tergugat. Demikian juga dari bentuk Logo berupa lukisan KUDA terdapat kemiripan sehingga patut diduga dalam mendaftarkan mereknya Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen yaitu dengan meniru merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dan telah dipertimbangkan secara tepat dan



benar oleh *Judex Facti* maka Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menambah amar dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MANGGALA PUTRA PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MANGGALA PUTRA PERKASA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;



3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 pada kelas 25, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 365 K/Pdt.Sus-HKI/2023



merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

8. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek NAVIPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di Kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
9. Membatalkan merek LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan Merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan merek NAVYPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Membatalkan merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
14. Membatalkan merek NAVIPOLOLALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "LOGO ORANG MENUNGGANG KUDA" di bawah Daftar Nomor IDM000099368 milik Tergugat dengan



cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000274575 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran R.L.P.C. POLO di bawah Daftar Nomor IDM000646948 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVYPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000031864 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;
19. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUKISAN di bawah Daftar Nomor IDM000556307 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;



20. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek NAVIPOLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000636356 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002